

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2533 นาย เชลง กฤษณวรร ณ ฯ
พันเอก สนิท สุภามาต ฯ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1300, มาตรา 1470, มาตรา 1471, มาตรา 1599
ป.วิ.พ. มาตรา 55

บิดาโจทก์ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสของบิดาโจทก์กับผู้ตายเฉพาะ ส่วนของตนให้แก่โจทก์ไปแล้ว ถือได้ว่าบิดาโจทก์กับผู้ตายได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้ง แปลงดังกล่าวออกเป็นของแต่ละฝ่ายย่อมทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือหมดสภาพจาก การเป็นสินสมรสและตกเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ส่วนบ้านนั้นบิดาโจทก์ได้ทำ พินัยกรรมยกส่วนของตนครึ่งหนึ่งให้โจทก์แล้วเช่นกัน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตก เป็นของผู้ตายแต่ผู้เดียว การให้บ้านพิพาทซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับจะสมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจด ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่ผู้ตายได้ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมยกบ้าน พิพาทในส่วนของตนให้แก่โจทก์แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติกรรม ให้ การให้ดังกล่าวจึงยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทส่วนที่เป็น ของผู้ตายยังคงเป็นของผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินของผู้ตายย่อม เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะบังคับให้จด ทะเบียนสิทธิได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 โจทก์ไม่ ได้เป็นทายาท ไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดก ย่อมไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนนิติกรรม ที่ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของผู้ ตายให้บุคคลอื่นได้ เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร แหวน เข็มขัดนาฬิกา และเครื่อง

ระดับอื่น ๆ ตามฟ้องเป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มากเมื่อพิจารณาตามฐานะและรายได้ของบิดาโจทก์และผู้ตายแล้ว เป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของผู้ตายแม้ผู้ตายได้มาโดยบิดาโจทก์เป็นผู้หามาให้หรือผู้ตายหาเองในระหว่างสมรสก็ตามก็เป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรนายชวน และนางเชื้อ กฤษณวรรณนายชวนบิดาโจทก์มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2478 รวมด้วยกัน 3 คนคือนางเชื้อมารดาโจทก์ นางเกื้อและนางละม้าย กฤษณวรรณหลังจากนางเชื้อ และนางเกื้อตายแล้ว นายชวนได้อยู่กินกับนางละม้ายต่อมาโดยมีสินสมรสรวมกันคือ ก. ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่(เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร ราคาประมาณ 350,000 บาท ข.กรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในบ้านเลขที่ 370 ตรอกโรงเจ เฉพาะส่วนที่ตั้งอยู่ในโฉนดเลขที่ 1038 ราคาประมาณ 30,000 บาท ค. บัญชีเงินฝากประจำธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู จำนวน 193,985.40 บาทและบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู จำนวนเงิน 46,978.20 บาท และดอกผลของต้นเงินทั้งสองประเภท นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 ถึงวันฟ้องเป็นเงินทั้งสิ้น 10,932.48 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,896.08 บาท ง. เครื่องทองรูปพรรณเครื่องเพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ รวมราคาประมาณ 67,210 บาทจ. ค่าเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ที่ปลูกเรือนแถวไม้ 2 ห้อง ห้องละ 300 บาทต่อเดือน นับแต่เดือน พฤษภาคม 2526 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,600 บาท ฉ. โทรทัศน์ขาวดำยี่ห้อโตชิบา ขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่องราคาประมาณ 2,000 บาท รวมราคาทรัพย์สินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 704,706.08 บาท เมื่อนายชวนบิดาโจทก์ถึงแก่กรรมนางละม้ายได้ไปยื่น

คำร้องขอทำนิติกรรมจดทะเบียนสิทธิประเภทให้เฉพาะส่วนบ้านเลขที่ 370 ให้แก่ โจทก์ ณ ที่ว่าการเขตธนบุรี แต่ยังมีได้จัดการโอนให้เรียบร้อย นางละมัยถึงแก่กรรม ไปก่อน จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางละมัย กฤษฎวรรณ ตามคำสั่งของศาลแพ่งธนบุรี ส่วนโจทก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ชวน กฤษฎวรรณ ตามคำสั่งศาลแพ่งธนบุรี หลังจากนางละมัยตายแล้ว จำเลยที่ 2 ได้นำบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินของตามข้อ ง. ไปเก็บรักษาไว้ และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2526 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้สมคบกันไปทำการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 1038 พร้อมบ้านเฉพาะส่วนตามข้อ ข. ด้วยเจตนาอำพรางเพื่อฉ้อฉล โจทก์ จึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกจึงมีสิทธิเรียกเอาทรัพย์สินดังกล่าวจำนวนครึ่งหนึ่งมารวมเป็นกองมรดกของนายชวน กฤษฎวรรณ เพื่อแบ่งแก่ ทายาทต่อไป สำหรับบ้านเฉพาะส่วนตามข้อ ข. ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกไปทำการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ได้เพราะโจทก์อยู่ในฐานะผู้มีสิทธิจดทะเบียนได้ก่อนบุคคลอื่น จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนราคาครึ่งหนึ่งของสินสมรสในจำนวนเงิน 357,353.04 บาท ขอให้ศาลมี คำสั่งเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 โดยให้จำเลยทั้งสองไป แก้ไขโอนใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมครึ่งหนึ่งหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือ เอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองแทนด้วย ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 370 (เฉพาะส่วน) ให้แก่โจทก์ ให้ส่งมอบ ทรัพย์สินคือ เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชรและเครื่องประดับตามคำฟ้องให้โจทก์ ทั้งหมด ให้ส่งเงินสดครึ่งหนึ่งของต้นเงิน 240,963.60 บาท เป็นเงิน 120,481.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยทั้งสิ้น 5,466.24 บาท และค่าเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 หนึ่ง เป็นเงิน 1,800 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในจำนวนมูลค่า ทรัพย์สินและดอกผลที่จำเลยจะต้องส่งมอบให้โจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นเงิน

357,353.04 บาท ในอัตราร้อยละ 15ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะได้
ส่งมอบทรัพย์สินให้โจทก์เสร็จ จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะ
ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จำเลยที่ 1 เป็นทายาทโดยธรรมของนางละม้าย กฤษณวรรณ
ซึ่งตายไปโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้และไม่มีทายาทคนอื่นนอกจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
น้อง และนางประยงค์ กลั่นสกุล ซึ่งเป็นพี่ของนางละม้ายผู้ตาย ระหว่างที่นายชวน
และนางละม้าย กฤษณวรรณ เป็นสามีภรรยา กัน นางละม้ายได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่
1038 พร้อมบ้านเลขที่ 370 ซึ่งปลูกบนที่ดินดังกล่าวโดยออกเงินซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัวแต่ผู้เดียว และได้ให้นายชวน กฤษณวรรณ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ต่อมานาย
ชวนได้โอนกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของตนโดยไม่มีค่าตอบแทนให้โจทก์ เมื่อวันที่
1มิถุนายน 2521 โจทก์ได้แบ่งแยกเป็นโฉนดเลขที่ 18788 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038
ส่วนที่เหลือพร้อมบ้านเลขที่ 370 ดังกล่าวจึงเป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย กฤษณ
วรรณแต่ผู้เดียว นางละม้ายไม่เคยไปยื่นคำร้องเพื่อขอทำนิติกรรมจดทะเบียนสิทธิ
ประเภทให้เฉพาะส่วนบ้านเลขที่ 370 แก่โจทก์ เงินตามบัญชีเงินฝากประจำธนาคาร
ออมสินและบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกในธนาคารเดียวกันเป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย
ส่วนเครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่น ๆ ก็เป็นสินส่วนตัวของ
นางละม้าย เพราะได้เอาเงินสินส่วนตัวซื้อ สำหรับโทรทัศน์ขาวดำขนาด 12 นิ้ว ราคา
ไม่เกิน 300 บาทโจทก์ได้เอาไปเมื่อนางละม้ายถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกของนางละม้ายได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่
1038 พร้อมบ้านเลขที่ 370 ให้จำเลยที่ 2 โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนในราคา
50,000 บาท เมื่อจำเลยที่ 2 รับโอนแล้วได้บอกกล่าวให้โจทก์ขนย้ายทรัพย์สินออกไป
เมื่อโจทก์ไม่ยอมออกจำเลยที่ 2 ได้ยื่นฟ้องขับไล่โจทก์ต่อศาลแพ่งธนบุรี ส่วนค่า
เช่าที่ดินสำหรับเรือนแถวไม้ 2 ห้อง เมื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนมายังจำเลยที่ 2 แล้ว
จึงตกเป็นของจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1038 และให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 370

รวมทั้งให้จำเลยทั้งสองส่งเงินและทรัพย์สินตามฟ้องให้แก่โจทก์ เพราะโจทก์ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินส่วนตัวของนางละม้าย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 โดยให้จำเลยทั้งสองไปแก้ไขโอนใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมครึ่งหนึ่งและจดทะเบียนให้กลับสู่สภาพเดิม หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทนให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 370 เฉพาะส่วนซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ ให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบเครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร และเครื่องประดับตามคำฟ้อง ข้อ ง. ให้โจทก์ทั้งหมด ให้จำเลยที่ 1 ส่งเงินสด 102,481.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 5,466.24 บาท ให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2526 เดือนละ 600 บาท ตลอดเวลาที่จำเลยที่ 2 ได้เก็บจากผู้เช่ามาคืนให้โจทก์ รวมเป็นเงินถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 1,800 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีของยอดเงิน 357,353.04 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะได้ส่งมอบทรัพย์สินให้โจทก์เสร็จจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบตรงกันฟังได้ว่า นายชวน กฤษณวรรณ บิดาโจทก์มีภรรยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 พ.ศ. 2478 รวม 3 คน คือนางเชื้อมารดาโจทก์ นางเกื้อและนางละม้าย นางเชื้อกับนางเกื้อถึงแก่กรรมก่อนนายชวน นายชวนมีบุตรกับนางเชื้อและนางเกื้อรวม 8 คน ไม่มีบุตรกับนางละม้ายระหว่างอยู่กินกันเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2493 นายชวนนางละม้ายได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่ (เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร จากนางบุญหลง ภาสบุตรต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2521 นายชวนได้ให้ที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของตนแก่โจทก์ วันที่ 9 มิถุนายน 2521 นางละม้ายได้ให้นายชนะกฤษณวรรณถือกรรมสิทธิ์ร่วมในส่วนของ

ตน และวันที่ 20 ธันวาคม 2521 เจ้าพนักงานที่ดินได้แยกโฉนดที่ดินให้เป็นของโจทก์ เนื้อที่ 48 ตารางวา เป็นของนายชนะเนื้อที่ 31 ตารางวา ส่วนนางละม้ายถือโฉนดเดิม เหลือเนื้อที่ 61 ตารางวา นายชวนอยู่กับนางละม้ายจนนายชวนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 นางละม้ายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2526 ก่อนนางละม้ายถึงแก่กรรมคือวันที่ 6 เมษายน 2526 จำเลยที่ 2 และนางประยงค์กลิ่นสกุล มารดาจำเลยที่ 2 ได้สำรวจทรัพย์สินของนางละม้ายประมาณ 20 รายการ และรับไป ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.10 โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายชวน ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนางละม้าย นางละม้ายเป็นพี่จำเลยที่ 1 และเป็นน้องนางประยงค์คงมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่ (เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 61 ตารางวา และครึ่งหนึ่งของบ้านเลขที่ 370 บนที่ดินดังกล่าวซึ่งเหลือจากการที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วเป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละม้ายหรือไม่

2. การที่นางละม้ายไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมให้บ้านดังกล่าวครึ่งหนึ่งใน ส่วนของตนแก่โจทก์ที่สำนักงานที่ดินเขตธนบุรีไว้แล้วก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์เป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1300 หรือไม่

3. โจทก์ขอเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทใน ส่วนที่เหลือจากที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วได้หรือไม่

4. เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร เครื่องประดับอื่น ๆ เงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู ตามฟ็อง และค่าเช่าที่ดินพิพาทเดือนละ 600 บาท เป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละม้ายหรือไม่

ปัญหาตามข้อ 1 เห็นว่า นายชวนได้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่(เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละม้ายเฉพาะส่วนของนายชวนให้แก่โจทก์ไปแล้ว ถือได้ว่านายชวนกับนางละม้ายได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้งแปลงดังกล่าวออกเป็นของแต่ละฝ่าย ย่อมทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือหมดสภาพจากการเป็นสินสมรสและตกเป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย ส่วนบ้านเลขที่ 370 นั้นนายชวนได้ทำพินัยกรรมยกส่วนของตนครึ่งหนึ่งให้โจทก์แล้วเช่นกันส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตกเป็นของนางละม้ายแต่ผู้เดียว

ปัญหาตามข้อ 2 เห็นว่า การให้อสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับนั้นจะสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ บ้านพิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อทางพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติกรรมการให้ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในบ้านส่วนที่เป็นของนางละม้ายยังคงเป็นของนางละม้าย เมื่อนางละม้ายถึงแก่กรรม ทรัพย์สินของนางละม้ายก็เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทกรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 1278/2527 ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดโจทก์ นางเยาว์ แซ่เบ้หรืออมร วีระสวัสดิ์ ผู้ร้อง นายออ แซ่อึ้ง กับพวก จำเลย ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างมาในฎีกาของโจทก์นั้น ข้อเท็จจริงต่างกับคดีนี้

ปัญหาตามข้อ 3 เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยแล้วฟังได้ว่าที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทในส่วนที่เหลือจากที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วเป็นมรดกของนางละม้าย โจทก์ไม่ได้เป็นทายาทไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกดังกล่าว ก็

ย่อมไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์สินในส่วนนี้ให้บุคคลอื่นได้

ปัญหาข้อ 4 เห็นว่า เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ ตามฟ้อง คือสร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวนเข็มขัดนาฬิกา เป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มากนักเมื่อพิจารณาตามฐานะและรายได้ของบิดาโจทก์และนางละม้ายแล้วเครื่องประดับกายดังกล่าวเป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของนางละม้าย แม้นางละม้ายได้มาโดยบิดาโจทก์เป็นผู้หามาให้หรือนางละม้ายหามาเองในระหว่างสมรสก็ตามก็เป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย ส่วนเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลูทั้งสองบัญชีมีชื่อนางละม้ายเป็นเจ้าของทั้งก่อนนางละม้ายถึงแก่กรรมฝ่ายจำเลยได้สำรวจทรัพย์สินของนางละม้ายแล้วทำบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินของนางละม้ายไว้ตามเอกสารหมายเลข 10 โจทก์ซึ่งรู้เห็นการทำบันทึกฉบับดังกล่าวและร่วมลงชื่อไว้ในฐานะพยานก็ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดเป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละม้าย นอกจากนี้หลังจากนายชวนถึงแก่กรรมแล้วโจทก์ไม่เคยเรียกร้องขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวจากนางละม้ายจนนางละม้ายถึงแก่กรรมหลังนายชวน 1 ปีเศษ จึงน่าเชื่อว่าทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข 10 ซึ่งมีเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลูรวมอยู่ด้วยเป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย สำหรับค่าเช่าที่ดินพิพาทนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของนางละม้าย ดังนั้นเงินรายได้จากค่าเช่าที่ดินพิพาทจึงเป็นของนางละม้ายไม่ได้เป็นมรดกของนายชวนศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหามาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ